

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1541/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายชนินทร์หรือศักดิ์ ปิ่นแก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรคสอง, มาตรา 205, มาตรา 225

ฎีกาของจำเลยที่กล่าวแต่เพียงว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดยมีได้ระบุข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นอ้างอิงให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนในข้อใด เป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

คำแถลงการณ์ประกอบฎีกาที่จำเลยยื่นต่อศาลฎีกา มิใช่ส่วนหนึ่งของฎีกา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตี, ๓๗๑, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ตรีของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ ๒ ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตี จำคุกคนละ ๒๐ ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้น สอบสวน มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๑๓ ปี ๔ เดือน ของกลางริบ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ วรรคสอง, ๓๔๐ ตี ประกอบด้วย มาตรา ๘๓ ส่วน กำหนดโทษและลดโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ฎีกา ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาล ฎีกามีคำสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อน ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จำเลยที่ ๓ ขอฎีกาคัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว ต่อศาลฎีกา จำเลยจะยื่นคำแถลงการณ์ประกอบฎีกาต่อไปนั้น เห็นว่าฎีกาของจำเลย ที่ ๓ เพียงแต่กล่าวว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเท่านั้น มิได้ระบุว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อ้างอิงให้เห็นว่า คำ วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คลาดเคลื่อนในข้อใด แม้ต่อมาจำเลยที่ ๓ จะยื่นคำแถลง การณ์ต่อศาลฎีกา แต่คำแถลงการณ์ก็หาได้เป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกาไม่ ฎีกาของ จำเลยที่ ๓ จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา ๑๙๓ วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ ๓

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เธียร ยุงทอง)

ศาลอาญา - นายสถิตย์ ไพเราะ

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ จิมพาลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ